



# Comune di Saint-Christophe Commune de Saint-Christophe

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 165 /2022

### OGGETTO:

|                                                    |                                                |                             |                           |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>APPROVAZIONE<br/>PERFORMANCE<br/>2022/2024.</b> | <b>AGGIORNAMENTO<br/>E PIANO<br/>ESECUTIVO</b> | <b>DEL<br/>PIANO<br/>DI</b> | <b>DELLE<br/>GESTIONE</b> |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **DIECI** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **18:15** nella solita sala si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti i Signori:

| Cognome e Nome                              | Presente |
|---------------------------------------------|----------|
| 1. CHENEY Paolo - Sindaco                   | Sì       |
| 2. GIACHINO Corrado Domenico - Vice Sindaco | Sì       |
| 3. BARMASSE Dino - Assessore                | Sì       |
| 4. MARTINI Massimo - Assessore              | Sì       |
| 5. GERBORE Giulia - Assessore               | Sì       |
| 6. CASOLA Davide - Assessore                | Sì       |
| 7. GHELLER Marco - Assessore                | Sì       |
| Totale Presenti: 7                          |          |
| Totale Assenti: 0                           |          |

Assiste all'adunanza il Segretario Mauro Arch. RAVASENGA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CHENEY Paolo nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLE PERFORMANCE E PIANO  
ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTA** la legge regionale del 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”;

**VISTO** il vigente Statuto comunale;

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 27 del 18 febbraio 2016 con la quale la Giunta comunale ha approvato il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici pubblici;

**VISTI** i Decreti del Sindaco n. 2/2021 del 5 maggio 2021 con il quale veniva conferito l’incarico di Segretario del Comune di Saint-Christophe e degli adempimenti connessi all’Arch. Mauro RAVASENGA sino al rinnovo dei Consigli Comunali e n. 14/2021 del 20 dicembre 2021 con il quale venivano conferiti gli incarichi ai responsabili dei servizi fino al 31 dicembre 2022;

**RICHIAMATI:**

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e [ss.mm.ii.](#);
- gli artt. 48 e 49 del D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05/05/2009 n. 42” e [ss.mm.ii.](#);

**VISTI** i seguenti atti:

- deliberazione del Consiglio comunale n. 75 del 30 dicembre 2021 concernente l’approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2022/2024 e del documento unico di programmazione semplificato (D.U.P.S.) triennio 2022/2024 e ss.mm.ii.;
- deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 13 gennaio 2022 concernente l’assegnazione delle quote di bilancio ai sensi dell’art. 46, comma 5, della L.R. 7/12/1998 n. 54 ed art. 169 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il regolamento regionale del 3 febbraio 1999, n. 1 “Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d’Aosta” per le parti ancora in vigore ai sensi della sopracitata L.R. 19/15;

**RICHIAMATO** l’art. 97 della Costituzione;

**RICHIAMATE** la Legge 241/90 e la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 recante “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”;

**RICHIAMATI** gli artt. 21 e 23 della LR 54/1998;

**VISTO** il vigente Statuto comunale e, in particolare, l’art. 7 e l’art. 10 inerenti alle competenze del Consiglio e della Giunta comunali;

**ATTESA** la competenza della Giunta comunale ad assumere la presente deliberazione;

**VISTI:**

- la Legge 4 marzo 2009, n. 15 *“Delega al governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche*

*amministrazione nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti", con cui sono stati dettati i capisaldi in materia di valutazione delle strutture e del personale delle pubbliche amministrazioni e di trasparenza dell'azione amministrativa;*

- *il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", ed in particolare il Titolo II, dall'art. 2 all'art. 16, con cui è stata dettagliata la struttura del ciclo di gestione della performance e si è disciplinato il Piano della Performance;*
- *la Legge Regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti del Comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della Legge Regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale", in particolare il capo IV, con cui è stata disciplinata la nuova organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti del Comparto unico della Valle d'Aosta e sono stati recepiti i precetti delle norme nazionali sopra menzionate;*
- *la deliberazione della Giunta Regionale n. 247/2011, con la quale, in applicazione dell'art. 36 della Legge Regionale di cui al punto precedente, è stata nominata la Commissione indipendente di valutazione della performance;*
- *il D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ed in particolare l'art. 10, comma 8, lettera b) che prevede, tra l'altro, la pubblicazione nella sezione "amministrazione trasparente" del piano della performance;*
- *l'articolo 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede l'adozione, da parte dell'organo esecutivo dell'ente, del Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) riferito agli esercizi considerati nel bilancio nel quale sono individuati gli obiettivi gestionali e le risorse necessarie al loro raggiungimento. Inoltre, l'articolo 169 citato dispone che al P.E.G. sia allegato il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 medesimo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che sono, pertanto, unificati organicamente in un unico documento;*

**DATO ATTO** che questo Comune rientrando tra gli enti con popolazione fino a 5.000 abitanti, non è tenuto all'approvazione del P.E.G., fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti;

**VISTE** le deliberazioni CIVIT n. 112/2010 e n. 6/2013;

**VISTE** le seguenti note della Commissione indipendente di valutazione della performance:

- prot. n. 5379, in data 2 marzo 2017, ricevuta agli atti a mezzo Pec in pari data, al prot. n. 2692, con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito al Piano della performance. P.T.P.C.T. e alla relazione del responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
- prot. n. 469 del 26 aprile 2019, acquisita agli atti a mezzo Pec in pari data con prot. n. 5474, con la quale sono state trasmesse le linee guida per gli enti del comparto della Regione Valle d'Aosta a supporto degli adempimenti in materia di ciclo della performance, anticorruzione e trasparenza;

**PRESO ATTO** che secondo la normativa sopra richiamata, il Piano della Performance è un documento programmatico triennale da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individui gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisca, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale, ai responsabili ed ai dipendenti degli uffici ed i relativi indicatori;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 27 gennaio 2022 avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE E PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024.”;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta comunale n. 118 del 30 giugno 2022 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2022-2024.”;

**VISTI:**

- il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2021, n.113 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” di cui, in particolare, l’art 169, così come modificato dall’art. 74, comma 1, punto 18 del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, l’art. 170 e l’art. 197, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il Decreto legge 30 aprile 2022, n. 22 che all’art. 7 ha stabilito la **proroga al 30 giugno 2022 per l'adozione**, in sede di prima applicazione, **del Piano integrato di organizzazione e di attività**;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”
- il PNA 2019;
- gli *Orientamenti per la pianificazione Anticorruzione e Trasparenza 2022* approvati il 02 febbraio 2022 dal Consiglio dell’ANAC;
- il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 2022, n. 81 Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione. (GU Serie Generale n.151 del 30-06-2022);
- il Regolamento approvato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sottoscritto il 30 giugno 2022;

**CONSIDERATO** che:

- il ciclo delle performance è disciplinato con riguardo agli enti della Valle d’Aosta dalla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 all’art. 35, che questo Comune lo ha approvato con deliberazione della Giunta n. 17 del 27 gennaio 2022, e che pertanto, in attesa di un adeguamento della normativa regionale a quella statale in materia, si ritiene di dover continuare a redigere il Piano della performance e la Relazione al piano e conseguentemente di poter non inserire tale contenuto nel PIAO, onde evitare duplicazioni (se ne effettua solo un richiamo e un allegazione per completezza di lettura, ma, per il momento, rimarrà un adempimento a se stante);
- con deliberazione della Giunta n. 48 del 17 marzo 2022 si è provveduto ad approvare il PTPCT 2022-2024, che nella redazione del PIAO si è ritenuto di inserire;
- il PEG non è piano obbligatorio per questo ente in quanto non soggetto alla normativa controllo in quanto l’articolo 2 della legge 12 aprile 2022, n. 35 “*Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonché al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconfiribilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico.*” ha modificato l’articolo 196, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, escludendo i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e l’articolo 28 della l.r. 11 dicembre 2015, n. 19 (*Legge finanziaria regionale per gli anni 2016/2018*) prevede che tale norma si applica anche agli enti locali della Valle d’Aosta;

**RITENUTO** che:

- in attesa delle ulteriori specificazioni degli strumenti programmatori e di definizione puntuale di un modello tipo di P.I.A.O. previsti dai commi 5 e 6 dell'art. 6 del D.L. 80/2021, gli atti di programmazione già adottati dall'Ente possano sostanzialmente assolvere alle finalità espresse dal legislatore in relazione ai corrispondenti ambiti programmatici;
- il P.I.A.O. 2022/2024 possa considerarsi un piano di transizione che integra gli atti di pianificazione già assunti dal Comune in attuazione delle norme che regolano l'ordinamento degli Enti Locali con riguardo alle ulteriori prospettive programmatiche indicate dalle disposizioni dell'art. 6 del D.L. 80/2021;

**ATTESO** che è necessario procedere all'aggiornamento del Piano della Performance ed il P.E.G. per il triennio 2022/2024 per adeguarlo agli avvenimenti intervenuti e inserire alcuni nuovi obiettivi;

**VISTI** ed esaminati l'aggiornamento del Piano della Performance e del P.E.G. per il triennio 2022/2024;

**ATTESO** che la relazione al piano della performance anno 2021 è stata approvata con deliberazione della Giunta n. 90 del 19 maggio 2022;

**CONSIDERATO CHE** ai sensi dell'art. 10, comma 8, lettera b) del D.Lgs. 33/2013 il Piano della Performance deve essere pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella apposita sezione seguendo il seguente percorso: "*Amministrazione trasparente- Performance- Piani Performance*";

**VISTO** il parere in merito alla regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49bis, comma 2 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante "*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*", nonché ai sensi dell'art. 19-ter, comma 4 dello Statuto comunale reso dal Segretario;

**VISTO** il parere in merito alla regolarità contabile, reso dal Responsabile dell'Ufficio finanziario e contabile ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del TUEL e dell'art. 5, comma 1, lettera B) del regolamento di contabilità;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Segretario in ordine alla legittimità, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 recante "*Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta*" e dell'art. 49bis, comma 1 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante "*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*";

**AD UNANIMITÀ** di voti favorevoli espressi in forma palese;

## **D E L I B E R A**

**DI DARE ATTO** che le premesse si intendono tutte richiamate e costituenti parte integrante della presente deliberazione;

**DI APPROVARE** l'aggiornamento del Piano della Performance comprensivo del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022-2024, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

**DI DARE ATTO** che:

- il ciclo delle performance è disciplinato con riguardo agli enti della Valle d'Aosta dalla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 all'art. 35, che questo Comune lo ha approvato con deliberazione della Giunta n. 17 del 27 gennaio 2022, e che pertanto, in attesa di un

adeguamento della normativa regionale a quella statale in materia, si ritiene di dover continuare a redigere il Piano della performance e la Relazione al piano e conseguentemente di poter non inserire tale contenuto nel PIAO, onde evitare duplicazioni (se ne effettua solo un richiamo e un'allegazione per completezza di lettura, ma, per il momento, rimarrà un adempimento a se stante);

- con deliberazione della Giunta n. 48 del 17 marzo 2022 si è provveduto ad approvare il PTPCT 2022-2024, che nella redazione del PIAO si è ritenuto di inserire;
- il PEG non è piano obbligatorio per questo ente in quanto non soggetto alla normativa controllo in quanto l'articolo 2 della legge 12 aprile 2022, n. 35 *“Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonché al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico.”* ha modificato l'articolo 196, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, escludendo i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e l'articolo 28 della l.r. 11 dicembre 2015, n. 19 (*Legge finanziaria regionale per gli anni 2016/2018*) prevede che tale norma si applica anche agli enti locali della Valle d'Aosta;

**DI DARE ATTO** che la presente deliberazione e l'aggiornamento del Piano della Performance comprensivo del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022-2024e integrano, per completezza, la deliberazione della Giunta comunale n. 118 del 30 giugno 2022 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2022-2024.” E, di conseguenza, il PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2022-2024;

**DI TRASMETTERE** copia dell'aggiornamento Piano della Performance approvato con il presente atto, alla Commissione Indipendente di Valutazione della Performance;

**DI PUBBLICARE** l'aggiornamento del Piano della Performance comprensivo del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 sul sito istituzionale del Comune nella apposita sezione, *“Amministrazione trasparente – Performance - Piani Performance”*, ai sensi dell'art. 10, comma 8, lettera b) del D.Lgs. n. 33/2013.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
F.to : CHENEY Paolo

---

IL SEGRETARIO  
F.to : Mauro Arch. RAVASENGA

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 17/11/2022 e che da tale data essa è esecutiva ai sensi dell'art. 52 ter della L.R. 07.12.1998 n. 54.

Saint-Christophe , 17/11/2022

IL SEGRETARIO  
F.to : Mauro Arch. RAVASENGA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Saint-Christophe,

IL SEGRETARIO